

Politique de confidentialité pour l'Europe

([Version précédente](#))

Les personnes résidant en dehors de l'Espace économique européen, du Royaume-Uni ou de la Suisse sont invitées à consulter cette [version](#) de notre Politique de confidentialité.

Pour les personnes vivant en République de Corée, veuillez consulter l'[Addendum pour la Corée](#).

Chez OpenAI, notre mission est de veiller à ce que l'intelligence artificielle générale profite à tous. Nous développons des outils tels que ChatGPT et Sora pour aider les gens à apprendre, créer et résoudre des problèmes. Chez OpenAI OpCo, nous (ainsi que nos sociétés affiliées, « OpenAI », « nous », « notre » ou « nos »), respectons votre confidentialité et nous nous engageons fermement à assurer la sécurité de toute information que nous obtenons de vous ou vous concernant. La présente Politique de confidentialité décrit nos pratiques concernant les données à caractère personnel que nous collectons auprès de vous ou à votre sujet, ainsi que la manière dont nous les utilisons lorsque vous utilisez notre site web, nos applications et nos services (collectivement, les « Services »).

La présente politique de confidentialité ne s'applique pas au contenu que nous traitons pour le compte des clients de nos offres Business, telles que notre API. L'utilisation que nous faisons de ces données est régie par les accords que nous avons avec nos clients, qui couvrent l'accès à ces offres et leur utilisation.

Pour plus d'informations sur la manière dont nous recueillons et utilisons les données d'entraînement pour développer nos modèles de langage qui alimentent ChatGPT et d'autres Services, et sur vos choix concernant ces informations, veuillez consulter cette politique ainsi que [cet article du centre d'aide\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#).

1. Données à caractère personnel que nous collectons

Nous recueillons des données à caractère personnel vous concernant (les « Données à caractère personnel ») comme suit :

Données à caractère personnel que vous fournissez : nous recueillons des données à caractère personnel lorsque vous créez un compte pour utiliser nos services ou lorsque vous communiquez avec nous comme suit :

- *Informations sur le compte :* lorsque vous créez un compte chez nous, nous collectons les informations associées à votre compte, y compris votre nom, vos coordonnées, vos informations d'identification, votre date de naissance, vos informations de paiement et votre historique de transactions (collectivement, les « Informations sur le compte »). Certains de nos services peuvent également vous permettre de télécharger une photo de profil, un nom d'utilisateur ou d'autres informations dans le cadre de vos Informations sur le compte.
- *Contenu utilisateur :* nous collectons les Données à caractère personnel que vous fournissez dans les entrées de nos Services (« Contenu »), y compris vos prompts et d'autres contenus que vous téléchargez, tels que des [fichiers\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#), des [images\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#), des [fichiers audio et vidéo\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#), des [Personnages Sora\(ouverture dans une](#)

[nouvelle fenêtre](#)), et des données provenant de [services connectés](#)([ouverture dans une nouvelle fenêtre](#)), selon les fonctionnalités que vous utilisez. Certains de nos Services vous permettent d'interagir avec d'autres utilisateurs, par exemple publier, commenter ou envoyer des messages, et nous considérons également ces interactions comme du Contenu.

- *Informations de communication* : si vous communiquez avec nous, par exemple par e-mail ou sur nos pages de réseaux sociaux, nous pouvons collecter des données à caractère personnel telles que votre nom, vos coordonnées et le contenu des messages que vous envoyez (« Informations de communication »).
- *Données de contact* : si vous choisissez de synchroniser les contacts de votre appareil, nous téléchargeons des informations depuis les carnets d'adresses de votre appareil et vérifions lesquels de vos contacts utilisent également nos Services. Si l'un de vos contacts n'utilise pas encore nos Services, vous recevrez une notification s'il s'inscrit à nos Services ultérieurement. [En savoir plus](#)([ouverture dans une nouvelle fenêtre](#)) sur la synchronisation de vos contacts et [sur la manière dont nous utilisons les informations de contact téléchargées](#)([ouverture dans une nouvelle fenêtre](#)) de personnes qui n'utilisent pas nos Services.
- *Autres informations que vous fournissez* : nous recueillons d'autres informations que vous pouvez nous fournir, par exemple lorsque vous participez à nos événements ou à nos sondages, ou lorsque vous fournissez à nous ou à un prestataire agissant en notre nom des informations pour établir votre identité ou votre âge (collectivement, « Autres informations que vous fournissez »).

Données à caractère personnel que nous recevons lors de votre utilisation des

services : lorsque vous consultez ou utilisez les services, ou que vous interagissez avec eux, nous recevons les informations suivantes concernant votre visite, votre utilisation ou vos interactions :

- *Données de connexion* : nous collectons des informations que votre navigateur ou appareil envoie automatiquement lorsque vous utilisez nos services. Les données de connexion incluent votre adresse IP, le type et les paramètres de votre navigateur, la date et l'heure de votre demande, ainsi que la façon dont vous interagissez avec nos services.
- *Données d'utilisation* : nous collectons des informations sur votre utilisation et votre activité sur les Services, telles que les types de contenu que vous consultez ou avec lesquels vous interagissez, les fonctionnalités que vous utilisez et les actions que vous effectuez, lorsque vous soumettez du feedback à une réponse type, les personnes avec lesquelles vous interagissez, ainsi que votre fuseau horaire, votre pays, les dates et heures d'accès, l'agent utilisateur et la version, le type d'ordinateur ou d'appareil mobile et votre connexion informatique. Si vous utilisez le navigateur Atlas, nous pouvons également collecter les données de votre navigateur conformément à [vos paramètres](#)([ouverture dans une nouvelle fenêtre](#)) et à votre utilisation du service.
- *Informations sur l'appareil* : nous collectons des informations sur l'appareil que vous utilisez pour accéder aux services, telles que le nom de l'appareil, le système d'exploitation, les identifiants de l'appareil et le navigateur que vous utilisez. Les informations collectées dépendent du type d'appareil que vous utilisez et de ses paramètres.

- *Informations de localisation* : nous déterminons la zone géographique générale à partir de laquelle votre appareil accède à nos services grâce à des informations telles que son adresse IP, pour des raisons de sécurité et dans le but d'améliorer votre expérience produit. Par exemple, pour protéger votre compte en détectant une activité de connexion inhabituelle ou en fournissant des réponses plus précises. En outre, certains de nos services vous permettent de choisir de fournir des informations de localisation plus précises depuis votre appareil, telles que les informations de localisation provenant du GPS de votre appareil.
- *Cookies et technologies similaires* : nous utilisons des cookies et des technologies similaires pour exécuter et fournir nos services, et améliorer votre expérience. Nous stockons certaines des informations décrites dans la présente Politique grâce aux cookies, par exemple pour conserver vos préférences d'une session à l'autre si vous n'êtes pas connecté, ou pour faciliter l'authentification et le support client. Pour des détails supplémentaires sur notre utilisation des cookies, veuillez lire notre [Politique d'utilisation des cookies](#).

Informations que nous recevons d'autres sources : nous recevons des informations d'autres sources, telles que nos partenaires de confiance en matière de sécurité et de sûreté pour protéger la sécurité et prévenir la fraude, les abus et d'autres menaces pour nos Services, ainsi que des prestataires marketing qui nous fournissent des informations sur des clients potentiels de nos services professionnels.

Nous recueillons également des informations provenant d'autres sources, telles que des informations accessibles au public sur Internet, afin de développer les modèles qui alimentent nos services. Pour en savoir plus sur les sources d'informations utilisées pour développer nos modèles qui alimentent ChatGPT et d'autres Services, veuillez consulter [cet article du centre d'aide\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#).

2. Comment nous utilisons les données à caractère personnel

Nous utiliser les Données à caractère personnel pour les finalités suivantes :

- pour fournir, analyser et maintenir nos services, par exemple pour répondre à vos questions relatives à ChatGPT ;
- pour améliorer et développer nos services et mener des recherches, par exemple pour développer de nouvelles fonctionnalités ;
- pour personnaliser et adapter votre expérience avec nos Services, par exemple pour vous fournir un Contenu plus pertinent ;
- pour communiquer avec vous, y compris pour répondre à vos questions et vous envoyer des informations sur nos services et nos événements, par exemple sur des changements ou des améliorations apportés aux services ;
- Identifiez vos contacts qui utilisent nos Services lorsque vous choisissez de synchroniser vos contacts et recevez une notification s'ils rejoignent nos Services ultérieurement ;
- Pour prévenir la fraude, les activités illégales ou les utilisations abusives de nos Services, et pour protéger la sécurité de nos systèmes et Services, notamment en

surveillant tout Contenu soumis ou échangé sur nos plateformes d'échange (pour en savoir plus, veuillez consulter [ce lien](#)) ; et

- Pour nous conformer à nos obligations légales et protéger les droits, la vie privée, la sécurité ou les biens de nos utilisateurs, d'OpenAI ou de tiers, par exemple pour prévenir tout préjudice à votre égard ou à l'égard d'autrui, ou pour estimer votre âge afin de vous offrir une expérience adaptée à votre âge.

Nous regroupons ou anonymisons également les données à caractère personnel afin qu'elles ne permettent plus de vous identifier, et utiliser ces informations aux fins susmentionnées. Il s'agit, par exemple, d'analyser l'utilisation de nos services pour améliorer et ajouter des fonctionnalités, ou de mener des recherches. Nous conserverons et utiliserons les informations anonymisées sous une forme anonymisée et n'essaierons pas de réidentifier les informations, sauf si une obligation légale l'exige.

Comme indiqué ci-dessus, nous pouvons utiliser le contenu que vous nous fournissez pour améliorer nos services, par exemple pour entraîner les modèles qui alimentent ChatGPT.

Lisez [nos instructions\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#) sur comment vous pouvez vous opposer à l'utilisation de votre contenu pour entraîner nos modèles.

3. Divulcation des données à caractère personnel

Nous divulguons vos Données à caractère personnel dans les circonstances suivantes :

- *Fournisseurs et prestataires de services* : afin de répondre aux besoins opérationnels et de fournir certains services et fonctions, nous divulguons les Données à caractère personnel à des fournisseurs et prestataires de services, y compris des fournisseurs de services d'hébergement, des prestataires de services client, des services cloud, des services de diffusion de contenu, des services de support et de sécurité, des logiciels de communication par e-mail, des services d'analyse Web, des processeurs de paiement et de transaction, des fournisseurs de services de recherche et d'achat et d'autres fournisseurs de technologies de l'information. Nous collaborons également avec des prestataires de services qui nous aident à vérifier l'âge et l'identité. Vous pouvez [en savoir plus ici\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#). Conformément à nos instructions, ces parties accèderont, traiteront ou conserveront les Données à caractère personnel uniquement dans le cadre de l'exécution de leurs obligations envers nous.
- *Transferts d'activités* : si nous sommes impliqués dans des transactions stratégiques, une réorganisation, une faillite, une mise sous séquestre ou un transfert de service vers un autre fournisseur (collectivement, une « Transaction »), vos données à caractère personnel peuvent être divulguées dans le cadre du processus de vérification préalable avec les contreparties et autres personnes participant à la transaction et transférées à un successeur ou à une société affiliée dans le cadre de cette transaction, avec d'autres actifs.
- *Autorités gouvernementales ou autres tiers* : nous pouvons partager vos données à caractère personnel, y compris les informations concernant votre interaction avec nos services, avec les autorités gouvernementales, des entreprises de notre secteur d'activités ou d'autres tiers conformément à la loi (i) si cela est requis pour se conformer à une obligation légale, ou si nous croyons de bonne foi qu'une telle action est nécessaire pour respecter une obligation légale, (ii) pour protéger et défendre nos droits

ou notre propriété, (iii) si nous déterminons, à notre seule discrétion, qu'il y a une violation de nos conditions, de nos politiques ou de la loi ; (iv) pour détecter ou prévenir la fraude ou toute autre activité illégale ; (v) pour protéger la sûreté, la sécurité et l'intégrité de nos produits, de nos employés, de nos utilisateurs ou du public, ou (vi) pour nous protéger contre toute action en responsabilité.

- *Affiliés* : nous divulguons des Données à caractère personnel à nos affiliés, c'est-à-dire à une entité qui contrôle ou est contrôlée par OpenAI, ou est sous contrôle commun avec OpenAI. Nos sociétés affiliées peuvent utiliser ces Données à caractère personnel de manière conforme à la présente politique.
- *Administrateurs de comptes Business* : lorsque vous ouvrez un compte ChatGPT Entreprise ou un compte Business, les administrateurs de ce compte peuvent accéder à votre compte OpenAI et le contrôler, y compris accéder à votre contenu. Par ailleurs, si vous créez un compte en utilisant une adresse e-mail appartenant à votre employeur ou à une autre organisation, nous pourrions partager avec votre employeur ou organisation le fait que vous avez un compte et certaines informations de compte, telles que votre adresse e-mail, afin de vous permettre d'être ajouté(e), par exemple, à leur compte Business.
- *Parent ou tuteur légal d'un adolescent* : les utilisateurs adolescents et leurs parents ou tuteurs légaux peuvent choisir d'associer leurs comptes, ce qui permet au parent ou au tuteur légal de gérer certains paramètres et de recevoir des alertes si nous détectons un problème de sécurité grave. Ces comptes peuvent être dissociés à tout moment. [En savoir plus\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#) sur l'association de comptes.
- *Autres utilisateurs et tiers avec lesquels vous interagissez ou partagez des informations* : certains Services vous permettent d'interagir avec d'autres utilisateurs ou tiers ou de partager des informations avec eux. Par exemple, vous pouvez partager du contenu tel que des [conversations ChatGPT\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#) ou des [vidéos Sora\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#) et des [personnages\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#), ou partager des informations avec des partenaires tiers de [recherche\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#) et d'[achat\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#). Les informations que vous partagez avec des partenaires tiers sont régies par leurs propres conditions et politiques de confidentialité, et vous devez vous assurer de comprendre ces conditions et politiques avant de partager des informations avec eux.

Nous regroupons ou anonymisons également les Données à caractère personnel afin qu'elles ne permettent plus de vous identifier, et nous les partageons avec des tiers aux fins décrites ci-dessus, par exemple pour améliorer nos Services.

4. Conservation

Nous conserverons vos données à caractère personnel uniquement pendant la durée nécessaire à la fourniture de nos services, ou pour d'autres finalités professionnelles légitimes telles que la résolution de litiges, des raisons de sûreté et de sécurité, ou le respect de nos obligations légales. La durée de conservation des Données à caractère personnel dépend du type de données, de la manière dont nous les utilisons et, dans de nombreux cas, de vos paramètres :

- **Informations que nous conservons jusqu'à ce que vous les supprimiez :** certains de nos Services vous permettent de supprimer les Données à caractère personnel stockées dans votre compte. Par exemple, vous pouvez supprimer certaines ou toutes vos conversations ChatGPT, supprimer certains [éléments mis en mémoire\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#), ou supprimer votre compte. Une fois que vous aurez choisi de supprimer vos Données à caractère personnel, nous les supprimerons de nos systèmes dans un délai de 30 jours, sauf si nous devons les conserver plus longtemps comme décrit ci-dessous, ou si elles ont déjà été anonymisées et dissociées de votre compte lorsque vous nous autorisez à utiliser votre Contenu pour [améliorer nos modèles\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#).
- **Informations que nous supprimons automatiquement :** dans certains cas, les Données à caractère personnel seront supprimées automatiquement. Par exemple, les [Chats éphémères\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#) seront automatiquement supprimés dans un délai de 30 jours (sauf si nous devons les conserver pour des raisons de sécurité ou juridiques, comme décrit plus en détail ci-dessous), et votre [historique de navigation privée Atlas\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#) ne sera pas enregistré après la fin de votre session.
- **Informations que nous conservons plus longtemps pour des raisons légitimes de sécurité, de sûreté ou juridiques :** dans certains cas, nous devons conserver des Données à caractère personnel plus longtemps, même après que vous les avez supprimées, par exemple parce que la loi nous y oblige, pour lutter contre la fraude et les abus, pour des raisons de sécurité ou pour la tenue de registres financiers. Par exemple :
 - Si un Contenu spécifique ou votre compte est banni en raison de violations de nos [politiques d'utilisation](#), nous pouvons conserver ces données pour protéger nos services contre la fraude, les abus ou d'autres violations de nos politiques ;
 - Si nous sommes légalement tenus de conserver vos données (par exemple, si nous recevons une assignation à comparaître en bonne et due forme), nous pouvons les conserver pendant la durée de l'obligation légale ou réglementaire pertinente ;
 - Lorsque nous sommes partie prenante à une transaction financière (par exemple, lorsque nous traitons votre paiement pour un compte ChatGPT Plus ou Pro, ou facilitons un achat sur ChatGPT), nous pouvons conserver les informations relatives au paiement et à la transaction à des fins comptables, de résolution des litiges et de conformité réglementaire ;
 - Lorsque vous nous demandez de supprimer vos Données à caractère personnel, nous conservons la trace de la demande de suppression afin de pouvoir vérifier que nous avons bien donné suite à votre demande.

Pour déterminer ces durées de conservation, nous prenons en compte plusieurs facteurs, tels que :

- notre finalité pour le traitement des Données à caractère personnel (par exemple, si nous devons les conserver pour fournir nos Services) ;

- la quantité, la nature et la nature sensible des informations ;
- le risque potentiel de préjudice résultant d'une utilisation ou d'une divulgation non autorisées ;
- toute obligation légale à laquelle nous sommes soumis.

5. Contrôle des données

Nos Services vous offrent un certain nombre de contrôles sur vos Données à caractère personnel et sur la manière dont elles sont utilisées et conservées. Vous pouvez toujours modifier ces paramètres dans votre compte. Cela inclut les contrôles suivants :

- Vous pouvez facilement [choisir si votre Contenu peut être utilisé pour améliorer et entraîner nos modèles\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#).
- Vous pouvez définir si nous pouvons conserver les informations de vos conversations afin de personnaliser et d'améliorer la pertinence du Contenu.
- Vous pouvez exporter l'historique et les données de ChatGPT dans les paramètres de contrôle des données de votre compte.
- Vous avez la possibilité de supprimer ou d'archiver des conversations dans ChatGPT, ou de supprimer définitivement votre compte.
- Si vous activez le [Chat éphémère\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#) dans ChatGPT, ces conversations avec ChatGPT n'apparaîtront pas dans votre historique et ne seront pas utilisées pour améliorer les modèles d'OpenAI.
- En fonction de la législation applicable, vous pouvez être en mesure de choisir les cookies utilisés lors de l'utilisation de nos Services.
- Vous pouvez utiliser les paramètres de contrôle publicitaire dans les paramètres de votre compte pour contrôler les données que nous utilisons pour personnaliser les publicités que nous vous présentons sur nos Services.
- Si vous utilisez le navigateur Atlas, vous avez la possibilité de supprimer votre historique de navigation ou de choisir de naviguer sur le Web en mode navigation privée, ce qui vous permet de protéger votre confidentialité vis-à-vis des autres utilisateurs de votre appareil.
- Vous pouvez vous désabonner des communications marketing que vous recevez de notre part en suivant les instructions fournies dans ces communications.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur les contrôles de données [ici\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#) et en visitant [privacy.openai.com\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#).

6. Vos droits

Vous possédez les droits suivants sur vos Données à caractère personnel :

- accéder à vos données à caractère personnel et aux informations relatives à leur traitement ;
- supprimer vos données à caractère personnel de nos fichiers ;

- Rectifier ou mettre à jour vos Données à caractère personnel.
- transférer vos données à caractère personnel à un tiers (droit à la portabilité des données) ;
- limiter la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel ;
- retirer votre consentement, lorsque nous nous appuyons sur le consentement comme base juridique pour le traitement.
- Déposer une plainte auprès de votre autorité de protection des données locale (voir ci-dessous).

Vous disposez des droits d'opposition suivants :

- Vous opposer à notre traitement de vos Données à caractère personnel à des fins de marketing direct.
- Vous opposer à la manière dont nous traitons vos Données à caractère personnel quand notre traitement se fonde sur notre intérêt légitime.

Vous pouvez exercer certains de ces droits dans votre compte OpenAI par l'utilisation des outils décrits [dans la section Contrôles des données](#). Si vous n'êtes pas en mesure d'exercer vos droits par le biais de votre compte, veuillez soumettre votre demande à privacy.openai.com([ouverture dans une nouvelle fenêtre](#)) ou à l'adresse dsar@openai.com.

Nous espérons que nous serons en mesure de répondre à toute question ou inquiétude que vous pourriez avoir. Si vous avez des réclamations non résolues avec nous ou avec notre Délégué à la protection des données :

- Si vous résidez dans l'Espace économique européen, vous pouvez contacter l'[Irish Data Protection Commission](#)([ouverture dans une nouvelle fenêtre](#)) (Commission irlandaise de protection des données) en tant qu'autorité de contrôle chef de file, ou vous adresser à votre [autorité de contrôle locale](#)([ouverture dans une nouvelle fenêtre](#)) ;
- Si vous résidez au Royaume-Uni, vous pouvez contacter l'[Information Commissioner's Office](#)([ouverture dans une nouvelle fenêtre](#)) (bureau du commissaire à l'information) ;
- Si vous résidez en Suisse, vous pouvez contacter le [Préposé fédéral à la protection des données et à l'information](#)([ouverture dans une nouvelle fenêtre](#)).

Remarque sur l'exactitude : des services tels que ChatGPT génèrent des réponses par la lecture de la demande d'un utilisateur et, en réponse, par la prédiction des mots les plus susceptibles d'apparaître ensuite . Dans certains cas, les mots les plus susceptibles d'apparaître ensuite peuvent ne pas être les plus exacts sur le plan factuel. C'est pourquoi vous ne devez pas vous fier à l'exactitude factuelle des résultats de nos modèles. Si vous remarquez que les résultats de ChatGPT contiennent des informations inexacts à votre sujet sur le plan factuel et que vous souhaitez demander une correction ou une suppression de ces informations, vous pouvez soumettre une demande à privacy.openai.com ou à l'adresse dsar@openai.com. Nous examinerons votre demande en nous appuyant sur le droit applicable et en fonction des capacités techniques de nos modèles.

Pour savoir comment exercer vos droits en ce qui concerne les données que nous avons recueillies sur Internet pour entraîner nos modèles, veuillez consulter cet [article du centre d'aide\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#).

7. Enfants

Nos services ne s'adressent pas au enfants de moins de 13 ans et ne sont pas conçus pour eux. Nous ne collectons pas sciemment de données à caractère personnel auprès d'enfants de moins de 13 ans. Si vous avez des raisons de croire qu'un enfant de moins de 13 ans a fourni des données à caractère personnel à OpenAI par le biais des services, veuillez nous envoyer un e-mail à l'adresse privacy@openai.com. Nous examinerons toute notification et, le cas échéant, nous supprimerons les données à caractère personnel de nos systèmes. Les utilisateurs de moins de 18 ans doivent obtenir l'autorisation de leur parent ou de leur tuteur légal pour utiliser nos services. [En savoir plus\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#) sur la façon dont les adolescents et les parents ou tuteurs peuvent choisir de lier leurs comptes.

8. Sécurité

Nous mettons en œuvre des mesures techniques, administratives et organisationnelles raisonnables sur le plan commercial, conçues pour protéger les données à caractère personnel contre la perte, l'utilisation abusive, ainsi que l'accès, la divulgation, l'altération ou la destruction non autorisés. Cependant, aucune transmission Internet ou par e-mail n'est jamais totalement sécurisée ou exempte d'erreur. Par conséquent, vous devez faire preuve d'une grande prudence dans le choix des informations que vous fournissez aux services. En outre, nous ne sommes pas responsables du contournement des paramètres de confidentialité ou des mesures de sécurité contenus dans le service ou sur les sites Web de tiers.

9. Bases juridiques du traitement

Finalité du traitement	Type de Données à caractère personnel traitées, en fonction de l'activité de traitement	Base juridique, en fonction de l'activité de traitement
Pour fournir, analyser et maintenir nos Services	• Informations relatives au compte	
Par exemple,	• Contenus de la personne utilisatrice • Informations de communication • Autres informations que vous fournissez	
• Nous utilisons votre adresse e-mail et votre mot de passe pour authentifier votre connexion. • Nous utilisons les informations de votre carte de paiement pour traiter les frais d'abonnement ou les achats sur ChatGPT. • Nous utilisons vos prompts et vos autres contenus afin de vous fournir des réponses. • Nous réalisons des analyses, des	• Données de journalisation • Données d'utilisation	Lorsque cela est nécessaire dans le cadre de l'exécution d'un contrat entre vous et nous, par exemple pour traiter vos prompts et vos autres Contenus afin de fournir une réponse.

mesures et d'autres types d'études pour comprendre comment nos Services sont utilisés, par exemple, nous analysons les données d'utilisation afin de garantir la disponibilité, la fiabilité et la sécurité de nos Services.	• Informations sur l'appareil • Informations de localisation • Cookies et technologies similaires	
Afin de personnaliser et d'adapter votre expérience au sein de nos Services.		
Par exemple,		
• Si la Mémoire est activée, nous pouvons nous souvenir des détails que vous avez partagés d'une conversation à l'autre afin de fournir des réponses plus personnalisées et plus cohérentes lors de nos futurs échanges. • Utiliser des informations que vous ajoutez dans les Instructions personnalisées (telles que « J'aime les réponses concises ») pour adapter la façon dont le modèle vous répond. • Suggestion de sujets de conversation en fonction des thèmes que vous avez déjà abordés ou enregistrés dans votre Mémoire • Adapter les recommandations pour les vidéos Sora qui pourraient être pertinentes pour vous. • Vous offrir une expérience adaptée à votre âge.	• Informations relatives au compte • Contenus de la personne utilisatrice • Autres informations que vous fournissez • Données de journalisation • Données d'utilisation • Informations sur l'appareil • Informations de localisation • Cookies et technologies similaires	Lorsque cela est nécessaire dans le cadre de l'exécution d'un contrat entre vous et nous, par exemple le suivi de vos instructions personnalisées afin de répondre à vos prompts. Lorsque cela est nécessaire pour nos intérêts légitimes et pour ceux de tiers afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Par exemple, pour personnaliser les fonctionnalités et le contenu, ou pour faire des suggestions de thèmes susceptibles de vous intéresser. Lorsque cela est nécessaire pour nous conformer à une obligation légale (ou, lorsque nous ne sommes pas soumis à une obligation légale spécifique, lorsque cela est nécessaire pour nos intérêts légitimes et pour ceux de tiers), par exemple pour vous offrir une expérience adaptée à votre âge.
Pour améliorer et développer nos Services et mener des recherches		
Par exemple,		
• Si l'entraînement est activé (consultez vos contrôles de données ici) ou si vous fournissez des commentaires, nous utilisons le contenu que vous partagez avec	• Informations relatives au compte • Contenus de la personne utilisatrice • Informations de communication	Lorsque cela est nécessaire pour nos intérêts légitimes, pour ceux de tiers et pour la société dans son ensemble, notamment pour le développement et pour l'amélioration de nos Services, par exemple lorsque nous entraînons et que nous perfectionnons nos modèles pour tout le monde. Cliquez ici(ouverture

nous pour aider nos modèles à devenir plus précis, à mieux résoudre vos problèmes spécifiques et à améliorer leurs capacités générales ainsi que leur sécurité. • Pour entraîner nos modèles, nous utilisons des contenus disponibles publiquement qui sont librement et ouvertement accessibles sur Internet, ainsi que des données provenant de partenaires tiers.	• Autres informations dans une nouvelle fenêtre) pour en que vous fournissez savoir plus. • Informations que nous recevons d'autres sources • Données de journalisation • Données d'utilisation • Informations sur l'appareil • Cookies et technologies similaires • Informations relatives au compte
Afin de communiquer avec vous, notamment pour vous envoyer des informations sur nos Services et sur nos événements, et pour promouvoir nos Services auprès de vous. • Envoyer des mises à jour concernant les modifications de fonctionnalités ou les interruptions de service. • Envoyer certaines formes de communications marketing. • Répondre à une demande que vous envoyez à partir du Centre d'aide. • Envoyer des sondages pour demander des commentaires ou des avis sur nos produits et nos services.	Lorsque cela est nécessaire dans le cadre de l'exécution d'un contrat entre vous et nous, par exemple pour le traitement de vos coordonnées afin de vous envoyer une annonce technique à propos des Services. Votre consentement lorsque nous vous le demandons pour traiter vos Données à caractère personnel pour une finalité spécifique que nous vous communiquons ; par exemple, le traitement de vos coordonnées personnelles pour vous envoyer certaines formes de communications marketing. Lorsque cela est nécessaire pour nos intérêts légitimes et pour ceux de tiers, par exemple lors de l'envoi d'enquêtes afin de recueillir des commentaires.
Afin d'identifier vos contacts qui utilisent nos Services lorsque vous choisissez de synchroniser vos contacts, et afin de vous informer s'ils rejoignent nos Services par la suite.	• Données de contact • Données de journalisation • Informations sur l'appareil Lorsque cela est nécessaire dans le cadre de l'exécution d'un contrat entre vous et nous, dès lors que vous choisissez de synchroniser vos contacts avec nos Services. Lorsque cela est nécessaire pour nos intérêts légitimes et pour ceux de

		tiers, afin de vous permettre de synchroniser vos contacts et de collaborer avec des personnes que vous pourriez connaître sur nos Services.
	• Informations relatives au compte • Contenus de la personne utilisatrice • Informations de communication • Autres informations que vous fournissez • Informations que nous recevons d'autres sources • Données de journalisation • Données d'utilisation • Informations sur l'appareil • Cookies et technologies similaires	
Afin de prévenir la fraude, les activités illégales ou les usages abusifs de nos Services, et afin de protéger la sécurité de nos systèmes et de nos Services Par exemple, • Surveillance des tentatives de connexion suspectes ou d'une activité inhabituelle sur votre compte. • Utilisation des adresses IP et des identifiants d'appareil pour détecter les abus. • Conservation des informations sur les comptes qui enfreignent les politiques.		Lorsque cela est nécessaire pour nous conformer à une obligation légale. Quand nous ne sommes pas visés par une obligation légale spécifique, lorsque cela est nécessaire pour nos intérêts légitimes et ceux de tiers, notamment pour la protection de nos Services contre les abus, les fraudes ou les risques de sécurité, comme le traitement de données de partenaires de confiance pour protéger contre les fraudes, les abus et les menaces de sécurité dans nos Services.
Pour respecter les obligations légales et protéger les droits, la confidentialité, la sécurité et la propriété de nos utilisateurs, d'OpenAI ou de tiers Par exemple, • Conserver les informations de facturation afin de se conformer aux exigences comptables et fiscales. • Fournir des informations aux forces de l'ordre lorsque cela est requis par une demande légale valide. • Enquêter sur les violations de nos	• Informations relatives au compte • Contenus de la personne utilisatrice • Informations de communication • Autres informations que vous fournissez • Informations que nous recevons d'autres sources • Données de	Lorsque cela est nécessaire pour se conformer à une obligation légale, comme la conservation des informations de facturation afin de respecter les exigences comptables et fiscales. Quand nous ne sommes pas visés par une obligation légale spécifique, lorsque cela est nécessaire pour nos intérêts légitimes et ceux de tiers et de toute la société en général, notamment pour la protection des droits, de la sécurité et de la propriété de nous-mêmes, de nos sociétés affiliées, de nos utilisateurs ou de

Conditions d'utilisation et les faire respecter, notamment par la surveillance des contenus soumis ou échangés sur nos plateformes (en savoir plus ici).	journalisation	tiers, comme l'analyse des données de connexion pour identifier les fraudes ou les abus dans nos Services.
- Prendre des mesures pour prévenir tout préjudice, par exemple par l'information des parents, des tuteurs ou des autorités lorsque nous détectons un risque de préjudice pour les personnes utilisatrices adolescentes qui disposent de comptes liés. - Estimer votre âge afin de vous offrir une expérience adaptée à votre âge.	- Données d'utilisation - Informations sur l'appareil - Cookies et technologies similaires	Lorsque cela est nécessaire pour protéger vos intérêts vitaux ou ceux d'une autre personne, par exemple lorsque des alertes de sécurité pour les personnes adolescentes sont déclenchées.

10. Transferts de données

OpenAI traite vos Données à caractère personnel sur des serveurs situés en dehors de l'EEE, de la Suisse et du Royaume-Uni pour les finalités décrites dans la présente Politique. Cela inclut le traitement et le stockage de vos Données à caractère personnel dans nos installations et dans nos serveurs situés aux États-Unis ou dans des pays ou des territoires où se trouvent nos sociétés affiliées, nos partenaires, nos fournisseurs et nos prestataires de services. Bien que la législation sur la protection des données varie d'un pays à l'autre et que certains pays puissent ne pas proposer le même niveau de protection des données que votre pays de résidence, nous appliquons les protections décrites dans la présente politique à vos Données à caractère personnel, indépendamment de leur lieu de traitement. Lorsque nous transférons des Données à caractère personnel en dehors de l'EEE, de la Suisse ou du Royaume-Uni, nous nous appuyons sur des mécanismes de transfert valides pour nous conformer à la législation applicable sur la protection des données, tels que :

- Nous nous appuyons sur les [décisions d'adéquation\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#) de la Commission européenne et sur les règlements d'adéquation du Secrétaire d'État du Royaume-Uni conformément à l'article 45(1) du RGPD de l'UE et du RGPD du Royaume-Uni (« **RGPD** ») lors du transfert de vos Données à caractère personnel vers tout pays considéré comme offrant un niveau de protection adéquat.
- Pour les autres juridictions, nous nous appuyons sur les Clauses contractuelles types telles qu'approuvées par la Commission européenne conformément à l'article 46(2)(c) du RGPD (« **CCT** ») et sur l'Addendum du Royaume-Uni au transfert international de données lié aux CCT.

Pour en savoir plus ou pour obtenir un exemplaire des protections appropriées que nous avons mises en place lors du transfert des Données à caractère personnel, veuillez nous contacter à l'adresse privacy@openai.com.

11. Modifications apportées à la Politique de confidentialité

Nous pouvons apporter de temps en temps des modifications à la présente politique. Lorsque nous le faisons, nous publions une version mise à jour et une date d'entrée en vigueur sur cette page, à moins qu'un autre type de notification ne soit requis par la loi applicable.

12. Responsable du traitement des données

Si vous résidez dans l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse, OpenAI Ireland Limited, dont le siège social se situe 1st Floor, The Liffey Trust Centre, 117-126 Sheriff Street Upper, Dublin 1, D01 YC43, Irlande, est le responsable du traitement de vos Données à caractère personnel, comme décrit dans la présente politique.

Si vous résidez à un autre endroit, OpenAI OpCo, LLC, dont le siège social est situé au 1455 Third Street, San Francisco, Californie 94158, États-Unis, est le responsable et est chargé du traitement de vos Données à caractère personnel, comme décrit dans la présente politique.

13. Nous contacter

Veuillez [contacter le service d'assistance\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#) si vous avez des questions ou des préoccupations qui n'ont pas été traitées dans la présente politique . Vous pouvez également nous écrire à l'adresse e-mail privacy@openai.com ou à l'adresse postale qui figure dans l'Article # (Responsable du traitement des données) .

Vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données à l'adresse dpo@openai.com pour toute question relative au traitement des Données à caractère personnel.

14. Ressources utiles

[Comment vos données sont utilisées pour améliorer la performance des modèles\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#)

[FAQ sur le contrôle des données\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#)

[Portail de confidentialité\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#)

[FAQ sur les éléments mis en mémoire\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#)

[FAQ sur le mode vocal\(ouverture dans une nouvelle fenêtre\)](#)

[Avis de confidentialité sur la santé](#)